

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3510/2531

พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี
นายบุญชู วงศ์ชัยสุริยะ

โจทก์
ล.

ป.อ. มาตรา 287

ภาพหญิงยืนเปลือยกายกอดชาย ภาพหญิงสวมแต่กางเกงในโปรงตา มีผู้ชาย
นอนกอดมือโอบบริเวณทรวงอก ภาพหญิงเปลือยกายท่อนบนใช้มือจับหูโทรศัพท์
กดที่อวัยวะเพศ ภาพหญิงเปลือยกายมีแผลลุมตัว มือข้างหนึ่งกุมนมอีกข้างหนึ่งกุม
อวัยวะเพศ ภาพหญิงเปิดเสื้อให้เห็นนม ล้วงมือเข้าไปในกระโปรง ภาพหญิงเปลือย
อกสวมกางเกงในมือล้วงไปที่อวัยวะเพศ และภาพหญิงเปลือยอกสวมกางเกงขาสั้น
มือข้างหนึ่งประคองนมอีกข้างหนึ่งล้วงไปจับที่อวัยวะเพศ ภาพดังกล่าวแม้ไม่เห็น
อวัยวะเพศชัดเจน แต่ก็มีลักษณะสื่อไปในด้านยั่วยุกามารมณ์ และภาพหญิงเปลือย
ตลอดร่าง ซึ่งพอเห็นอวัยวะเพศได้บ้างถือได้ว่าเป็นภาพอันลามก ไม่ใช่ภาพศิลปะที่
แสดงถึงส่วนสัดความสมบูรณ์ของร่างกาย

ข้อความต่าง ๆ ที่ได้บรรยายถึงการร่วมประเวณีของชายและหญิงอย่างชัดเจน
ละเอียดลออ โดยบรรยายถึงอารมณ์ของชายหญิงไปในทางยั่วยุกามารมณ์ แม้จะมีได้
ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ก็ถือได้ว่าเป็นข้อความอันลามก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีไว้และทำให้แพร่หลายซึ่งสิ่งพิมพ์อันลามกเพื่อความ
ประสงค์แห่งการค้าเป็นหนังสือชื่อ คาร์เทีย หุ่นสาว เล่มเล็ก หุ่นสาว เล่มใหญ่
นวนาง ที่เด็ด สุดเจียบ อัลบั้มชุดนวนาง จกรรจ ฝันร้อน ภาพยนตร์วิดีโอ นางแบบ
เงินล้าน ปานเงินเพชรชมภู เฟลเมห์ บัมมา เกยูร และจัมโบ้พิศมัย ขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๗

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ภาพของกลางไม่เป็นภาพลามก พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์โดยพนักงานอัยการซึ่งอธิบดีกรมอัยการมอบหมายรับรองให้
อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ภาพและสิ่งพิมพ์ของกลางเป็นสิ่งลามกพิพากษากลับว่า
จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๗ วรรคหนึ่ง คงจำคุก ๑ เดือน
๑๕ วัน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยฎีกาเป็นข้อแรกว่า ภาพหญิงยืนเปลือยกายกอดชาย
ในหนังสือหุ่นสาวเล่มใหญ่ หน้า ๓๐ ภาพหญิงสวมแต่กางเกงในโปรงตามีผู้ชาย
นอนกอดมือโอบบริเวณทรวงอก ในหนังสือฝันร้อน หน้า ๔ จากท้ายเล่ม ภาพหญิง
เปลือยกายท่อนบนใช้มือจับหูโทรศัพท์กดที่อวัยวะเพศ ในหนังสือภาพยนตร์วิดีโอ
หน้า ๑๓ ภาพหญิงเปลือยกายมีแผลลุมตัว มือข้างหนึ่งกุมนมอีกข้างหนึ่งกุมอยู่ที่
อวัยวะเพศในหนังสือนางแบบเงินล้าน หน้า ๓๐ ภาพหญิงเปิดเสื้อให้เห็นนม ล้วงมือ
เข้าไปในกระโปรง ในหนังสือเกศณี ปานเงิน แพร เพชรชมภู หน้า ๑๔ ภาพหญิง
เปลือยอกสวมกางเกงในมือล้วงไปที่อวัยวะเพศ ในหนังสือปัทมา เกยูร หน้า ๓ จาก

ท้ายเล่มและภาพหญิงเปลือยอกกางเกงขาสั้น มือข้างหนึ่งประคองนมอีกข้างหนึ่ง
ล้วงไปจับที่อวัยวะเพศ ในหนังสือพิศมัย ภูมมา (จัมโบ้พิศมัย) หน้า ๑๐ จากท้าย
เล่ม เป็นภาพแสดงถึงส่วนสัดความสมบูรณ์ของร่างกาย เป็นภาพศิลปะ หาใช่ภาพ
ลามกดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมานั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ภาพเปลือยต่าง ๆ ในหนังสือ
แต่ละเล่มแม้จะไม่เห็นอวัยวะเพศชัดเจน แต่ก็มีลักษณะส่อไปในด้านยั่วยุกามารมณ์
และยังมีภาพเปลือยของหญิงตลอดร่างกายในหนังสือดังกล่าวอีกหลายภาพ บางภาพ
ก็พอจะเห็นอวัยวะเพศได้บ้างอีกด้วย ซึ่งถือได้ว่าภาพเหล่านั้นเป็นภาพอันลามก ฎีกา
ข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาข้อต่อไปว่า แม้ในหนังสือนวลนาง หน้า ๒๙ หนังสือฉกรรจ์ หน้า ๔๓
หนังสือสุดเจียบ หน้า ๒๗ หนังสือคาร์เทีย หน้า ๑๖ หนังสือหนุ่มสาวเล่มเล็ก หน้า ๔๔
หนังสือทีเด็ด หน้า ๓๗ และหนังสืออัลบั้มชุดนวลนาง หน้า ๒๙ จะมีข้อความบรรยาย
ถึงการร่วมประเวณีของชายหญิงแต่ก็ไม่ใช่ข้อความลามกดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย
เพราะมิได้ใช้ถ้อยคำหยาบคาย และการพบบนนวนิยายทั่วไปก็ต้องบรรยายถึงการ
มีเพศสัมพันธ์บ้าง อีกทั้งอุทธรณ์ของโจทก์มิได้กล่าวให้แจ้งชัดว่า หนังสือของกลางมี
ข้อความตอนใด หน้าที่เท่าใด ความว่าอย่างไร คงระบุเพียงว่า มีข้อความบรรยายถึง
การร่วมประเวณีของชายหญิงอย่างชัดแจ้งเท่านั้น ศาลอุทธรณ์จึงไม่ชอบที่จะวินิจฉัย
ให้ ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อความต่าง ๆ ในหนังสือแต่ละเล่มได้บรรยายถึงการร่วมประเวณี
ของชายหญิงอย่างชัดเจนละเอียดลออ โดยบรรยายถึงอารมณ์ของชายหญิงไปในทาง
ยั่วยุกามารมณ์แม้จะมีได้ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ก็ถือได้ว่าเป็นข้อความอันลามก ส่วน
อุทธรณ์ของโจทก์ที่มิได้ระบุว่าข้อความลามกมีอยู่ตอนใด หน้าที่เท่าใด มีความว่า
อย่างไร เป็นรายละเอียด เมื่อศาลอุทธรณ์ได้พิเคราะห์ถ้อยคำในหนังสือของกลาง
แล้ววินิจฉัยว่าเป็นข้อความอันลามก จึงหาเป็นคำวินิจฉัยที่มีชอบด้วยกฎหมายแต่
อย่างใดไม่ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น..... ฯลฯ

.....สำหรับฎีกาข้อสุดท้ายของจำเลยที่ขอให้รื้อการลงโทษจำคุกนั้น

ศาลฎีกาเห็นว่ามีเหตุอันควรรอการลงโทษ แต่เห็นสมควร
ลงโทษปรับจำเลยอีกสิบคดีหนึ่งด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๗
ลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้วจำคุก ๑ เดือน ๑๕ วัน ปรับ ๑,๕๐๐ บาท โทษจำคุกรอไว้ ๑ ปี
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(มานูช เพียรสอนง-สินวล คงลาภ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายศักดิ์ชัย ทัดนชัยกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายมนู วงศ์แสงจันทร์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ